

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE PONCE
SALA SUPERIOR

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ;
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
GALICIA DEL MAR, INC,
Demandantes

v.

GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC,
Demandados

CIVIL NÚM.: PO2025CV00467
Sala: 601

SOBRE:

**INJUNCTION ESTATUTARIO,
contemplado en la Ley Núm. 75 del
24 de junio de 1975, según
enmendada, y las disposiciones del
Artículo 14.1 de la Ley 161-2009,
según enmendada.**

ORDEN

Examinado el Recursos Extraordinario de *Injunction Estatutario* bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, y de *Sentencia Declaratoria* presentada el 25 de febrero de 2025 ante este Tribunal, se cita a las partes a comparecer de **manera presencial** ante este tribunal el **viernes, 4 de abril de 2025** a las **10:30 de la mañana**, para la celebración de una **Vista de Injunction Estatutario**, según solicitado por la parte demandante.

Se apercibe a las partes que el Tribunal solamente atenderá el recurso extraordinario de Injunction Estatutario bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico "para solicitar: (1) **la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa;** (2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;** (3) **la paralización de un uso no autorizado;** (4) **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. ..**" Dicho recurso extraordinario es el remedio en ley para controversias sobre permisos de construcción por lo que no se atenderá el recurso bajo la Regla 57 de Procedimiento Civil.

La parte demandante tiene hasta el **viernes, 28 de febrero de 2025** para presentar moción con la prueba documental que hace referencia en las alegaciones de la demanda, Escritura Número 26 del 15 de diciembre de 2008, el Permiso de la Administración de Reglamentos y Permisos (en lo sucesivo "ARPe") bajo el Número PPUR-2008-07-0003 (Enmienda), y cualquier plano, permiso y contrato de la parte demandada y el desarrollo de referencia.

La parte demandante diligenciará personalmente a la parte demandada esta Orden y Citación, conjuntamente con copia de la Demanda de Injunction, todos sus anejos y emplazamiento a más tardar el **viernes, 7 de marzo de**

2025. La parte demandante deberá presentar la evidencia del diligenciamiento de la presente orden a través del SUMAC dentro de las próximas 24 horas luego de haber realizado el mismo.

Se instruye a la parte demandada que, una vez le sea diligenciada la presente orden, tendrá hasta el **lunes, 17 de marzo de 2025** de la tarde para comparecer por escrito en el pleito, para presentar su contestación, levantar cualquier asunto jurisdiccional y la prueba documental que usará en la vista.

Las partes litigantes comparecerán con moción en o antes del **viernes, 28 de marzo de 2025** preparadas para:

1. Exponer de forma breve y precisa los hechos pertinentes en que descansa su razón de pedir, negar o intervenir. Todos los participantes aunarán esfuerzos para identificar los hechos medulares a la controversia.

2. Formalizar estipulaciones de hechos y de documentos, anunciar la prueba testifical y documental a ofrecerse, lista de testigos y peritos, con un resumen de su testimonio, así como examinar la posibilidad de acuerdos.

3. Deberán en o antes del **viernes, 28 de marzo de 2025** cargar al Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) toda la evidencia documental y testimonial que se proponen presentar. Prueba que no esté presentada en el expediente de SUMAC antes de vista no se permitirá pasar en el desfile de prueba.

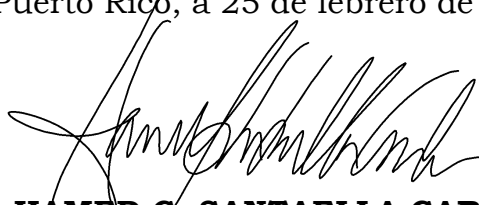
De existir hechos en controversia, las partes litigantes deberán comparecer preparadas para la celebración, en esa misma fecha, de una vista evidenciaria para determinar si se expide el remedio solicitado, de este tribunal así ordenarlo ese día.

Se apercibe a la parte demandada que, de no comparecer a la vista señalada, el Tribunal podrá conceder el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle.

Esta Orden será archivada y registrada inmediatamente y la Secretaria de este Tribunal expedirá la correspondiente Citación.

NOTIFÍQUESE.

Dada en Ponce, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2025.



HAMED G. SANTAELLA CARLO
JUEZ SUPERIOR

CONSTANCIA DEL DILIGENCIAMIENTO

POR: _____

Yo, _____, mayor de edad; de veintiún (21) años de edad y lo era en el preciso momento de notificar la Citación, que soy vecino de _____, de profesión _____.

Que sé y sabía en dicho momento leer y escribir. Que no soy, ni he sido parte, ni tengo interés, ni lo he tenido en el pleito a que se refiere dicha Citación.

CERTIFICO que he cumplido la presente Citación, entregándole personalmente copia de ésta, de la Orden y de la Demanda de Injunction a _____, el día _____ de _____ de 2025, en _____.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, juro y suscribo la presente Certificación del Diligenciamiento.

En Ponce, Puerto Rico, a _____ de _____ de 2025.

AFFIDAVIT NUM.: _____

Jurado y suscrito ante mí por _____, de las circunstancias personales antes expresadas, a quien doy fe de conocer personalmente.

En Ponce, Puerto Rico, a _____ de _____ de 2025.

Notario

